



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 472/2016/2/CA1

Paraná, 06 de julio de 2017.

Y VISTOS, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por el Dr. Daniel Edgardo ALONSO, Presidente; la Dra. Cintia Graciela GOMEZ, Vicepresidenta, y el Dr. David Alejandro CHAULET, Juez de Cámara Subrogante, el Expte. FPA 472/2016/2/CA1, caratulado: **"LEGAJO DE APELACIÓN DE GODOY, PEDRO GUSTAVO EN AUTOS 'GODOY, PEDRO GUSTAVO POR INFRACCIÓN LEY 22.415'"**, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de la ciudad de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

El Dr. Daniel Edgardo Alonso dijo:

Que, llegan estos actuados a consideración del Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa del imputado Pedro Gustavo Godoy, contra la resolución obrante a fs. 1/5 vta. -y su aclaratoria de fs. 27 y vta.-, que en lo que aquí interesa, decreta el procesamiento del nombrado por considerarlo "prima facie" y por semiplena prueba, penalmente responsable del delito previsto y reprimido por el art. 874 inc. 1 d) de la ley 22415, esto es el encubrimiento de contrabando en su modalidad de receptación de mercadería



proveniente de contrabando, en calidad de autor. El recurso es concedido a fs. 9.

En esta instancia, se celebró la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 38/39, compareciendo en la oportunidad, el Dr. José Esteban Ostolaza, en defensa del imputado Pedro Gustavo Godoy y el Sr. Fiscal General de Cámara, Dr. Ricardo Carlos María Álvarez; quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I-a) Que, el Dr. Ostolaza alude a la resolución recurrida y reseña los hechos que dieran origen a las actuaciones. Refiere a la mercadería que se secuestrara y al delito que se le atribuye.

Discute la autoría, destacando que la buena fe en la compra de los elementos no se puede discutir. Critica la calificación jurídica escogida. Cita las disposiciones del Código Penal y del Código Aduanero. Alude al elemento subjetivo. Refiere a las pruebas que tiene en cuenta el juez, esto es el acta, el aforo, destacando que los testigos tampoco pudieron determinar si la mercadería era de origen extranjero.

Cuestiona que el juez en lo único que se basa es en el elemento objetivo de la tenencia de mercadería, y que no acredita el elemento subjetivo.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 472/2016/2/CA1

Entiende que la calificación en que debe encuadrarse la conducta es el art. 985 del C.A.

b) A su turno, el Sr. Fiscal General refiere a las habilidades cognitivas del Juez para instruir estas actuaciones. Sostiene que es difícil esclarecer donde ingreso o se adquirió la mercadería. Reseña los hechos que dieran inicio a la causa, y sostiene que deberá esclarecerse donde fueron adquiridos los elementos o si los ingresó al país. Cita jurisprudencia de la CSJN.

Señala que la defensa se limita a cuestionar la subsunción jurídica de la conducta. Efectúa consideraciones respecto del yerro del Juez al disponer el concurso ideal.

Cuestiona el agravamiento por el ánimo de lucro, y señala que debe corregirse.

Afirma que no hay elementos para coincidir con la línea que propone la defensa. Indica que la cantidad, el derrotero vial que anteciediera a su interceptación, las facilidades operativas, los costos que se buscan evitar, la falta de explicaciones del imputado, permiten asumir como razonable el encubrimiento del contrabando.

Considera que la imputación deviene acertada, destacando que no se aportó ningún aval de la



mercadería.

Propone que se corrija la agravante del ánimo de lucro, y se confirme el auto recurrido. Plantea, para el caso que resulta pertinente, el tema de la habilidad cognitiva del Juez.

II- Que a Pedro Gustavo Godoy se le atribuye el hecho calificado *prima facie* como de ENCUBRIMIENTO DE CONTRABANDO, toda vez que habría recibido o intervenido de algún modo en la adquisición o recepción de mercadería que de acuerdo a las circunstancias harían presumir su ingreso ilegal al país, la que posteriormente fue detectada en el interior del rodado marca Peugeot modelo Patner, dominio colocado OEE-559, tipo furgón en el cual se conducía, procedente de la localidad de Curuzú Cuatia (Corrientes) y con destino la ciudad de Paraná (Entre Ríos).

Conforme el acta obrante en sistema Lex 100, el hecho fue constatado el día 22 del mes de enero del 2016 a las 20.30 horas aproximadamente en oportunidad en que el rodado fue interceptado por personal de Gendarmería Nacional que efectuaba control vehicular en la Ruta Nacional nro. 127 km 282 de San Jaime de la Frontera, Dpto. Federación de la Provincia de Entre Ríos, quien procedió a identificar al conductor de la misma, siendo el compareciente. Como resultado de la inspección se constató que en el interior del vehículo, y a simple vista, había

Fecha de firma: 06/07/2017

Alta en sistema: 07/07/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29285681#183057124#20170706125719607



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 472/2016/2/CA1

productos de telefonía celular y accesorios que presumiblemente, por sus características particulares, serían de origen y procedencia extranjera con fin comercial. Por tal motivo y en presencia de testigos se solicitó al compareciente exhiba el contenido de los bultos, accediendo, donde se constató en su interior la existencia de mercadería del rubro electrónica y accesorios de telefonía celular, no presentando el aval aduanero correspondiente procediéndose al secuestro de la mercadería y vehículo.

Que posteriormente se realizó el correspondiente aforo el cual arrojó un importe equivalente a \$ 392.488,11 (fs. 29/40 de los autos principales).

A raíz de tales hechos, el Juez a-quo recepcionó indagatoria a Pedro Gustavo Godoy, dictando posteriormente su procesamiento, encuadrando el hecho en la figura prevista y reprimida por el art. 874 inc. 1 d) del Código Aduanero (ley 22415) ley B. 1280 DJA, esto es encubrimiento de contrabando, en su modalidad de receptación de mercadería proveniente de contrabando, en calidad de autor. Contra esta resolución se alza la defensa del imputado, centrando sus agravios en cuestionar la subsunción típica escogida por el a-quo.



III-Que, en primer lugar, se advierte que al momento de la celebración de la audiencia, el Sr. Fiscal General pone en duda la eventual competencia del Juez a-quo para intervenir en estos actuados.

Al respecto, cabe consignar que tales cuestiones relativas a la competencia, deberán ser consideradas y resueltas en la primera instancia, toda vez que esta Alzada, con los escasos elementos que componen el legajo, se ve impedida de expedirse sobre el tópico en cuestión, ni siquiera ante el correcto planteo del Fiscal General en ejercicio del control de legalidad.

De todas maneras, y en virtud de los elementos existentes, todo lo actuado hasta el presente se encontraría plenamente justificado, toda vez que -tal como lo establece el art. 38 del código adjetivo-, en caso de duda corresponde entender en la causa al Juez que previno; máxime cuando la competencia material es indudablemente federal.

IV- Sentado ello, y respecto de la cuestión de fondo, cabe consignar que si bien no existe consenso en la doctrina y jurisprudencia referente a la existencia y acreditación del delito preexistente y a la relación entre la situación fáctica (tenencia injustificada de mercadería extranjera) y el debido encuadramiento legal, ya sea delictual o infraccional, o ambos a la vez; entiendo que





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 472/2016/2/CA1

con los elementos colectados a la fecha y con la provisoriedad propia de la instancia, corresponde homologar en lo esencial el auto venido en recurso.

Ello así toda vez que al procesado se le incautó una importante cantidad de mercadería, por un valor también significativo; y ello configura un serio indicio de que al menos debió presumir tales elementos como provenientes de un contrabando. También esta elevada cantidad descarta en principio que la introducción de la mercadería fuera mediante algún régimen especial aduanero.

Es por ello, que en virtud de lo elementos colectados hasta el presente propongo al Acuerdo confirmar la resolución venida en recurso, toda vez que para el dictado del auto de procesamiento se requiere que existan elementos de convicción suficientes sobre la comisión de un delito, no conteniendo el art. 306 del ordenamiento adjetivo la exigencia de que se acredite fehacientemente el mismo; debiendo destacarse que el auto de procesamiento no causa estado, y que si en esta etapa se debiera analizar exhaustivamente la concurrencia de todos los elementos relativos al ilícito, se tornaría innecesaria la del juicio, que por su naturaleza está llamada a ser el ámbito del referido debate.

Fecha de firma: 06/07/2017

Alta en sistema: 07/07/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29285681#183057124#20170706125719607

Que, la **Dra. Cintia Graciela Gomez**, dijo:
Que, adhiero a la solución propuesta por el Dr. Alonso, por
compartir en lo sustancial los fundamentos expuestos, a
excepción del punto II- de la parte resolutive.

Que, el **Dr. David Alejandro Chaulet**, dijo:
Que adhiero a la solución propuesta por el Dr. Daniel
Edgardo Alonso.

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que
antecede, **SE RESUELVE:**

I-Rechazar el recurso de apelación
interpuesto por la defensa del imputado Pedro Gustavo
Godoy, y confirmar, en consecuencia, la resolución obrante
a fs. 1/5 vta. y su aclaratoria -obrante a fs. 27 y vta.,
en cuanto decreta el procesamiento del nombrado, por
considerarlo penalmente responsable del delito previsto y
reprimido por el art. 874 inc. 1 ap. d, esto es,
encubrimiento de contrabando en su modalidad de receptación
de mercadería proveniente de contrabando, en calidad de
autor; en virtud de los argumentos expuestos en los
considerandos (art. 455 CPPN).

II- Recomendar al Juez a-quo analice lo
expuesto en el considerando III- relativo a su habilidad
cognitiva para entender en los presentes.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 472/2016/2/CA1

Regístrese, notifíquese, difúndase a través
de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación y, oportunamente, bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

DAVID ALEJANDRO CHAULET
JUEZ DE CÁMARA
SUBROGANTE

ANTE MÍ

EVA SENKMAN
SECRETARIA DE CAMARA

Fecha de firma: 06/07/2017

Alta en sistema: 07/07/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado por: DAVID ALEJANDRO CHAULET, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado(ante mi) por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CAMARA



#29285681#183057124#20170706125719607